

통 보

1. 제 목 : 직원 고충처리 제도 정비에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 조직 구성원들의 고충을 해소하고 인권에 대하여 부당한 피해가 발생하지 않도록 「성희롱·성폭력 예방」, 「직장 내 괴롭힘 방지」에 대한 지침을 정비하고, 고충신고 전담 창구와 심의기구를 운영함으로써, 인권경영의 실효성 제고와 임직원의 의식 확립 및 인식 개선을 통한 건전한 조직문화 환경 조성에도모하고 있습니다.

나. 성희롱·성폭력 고충심의위원 임명에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「성희롱·성폭력 예방 지침」 제11조(성희롱·성폭력 고충심의위원회의 설치 및 구성)에서는 성희롱·성폭력 사안의 처리와 관련하여 본사와 소속기구에 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 설치하도록 정하고, 소속기구에 설치되는 위원회는 고충상담창구 운영 부서장을 위원장으로 하고, 위원은 5인으로 구성하되 위원장이 지정하는 자 2인, 노동조합이 지정하는 자 3인으로 하며, 위원의 임기는 당연직의 경우 그 직에 재임하는 기간이 되고, 기타 위원은 1년으로 하되 연임할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 성희롱·성폭력과 관련된 사건은 접수 단계에서부터 종결까지 과정의 객관성과 절차의 정당성이 신고인·피신고인의 인권과 관련되고, 조사결과의 타당성을 보장하는 부분에도 상당한 영향력을 가지게 되므로, 성희롱·성폭력 고충심의위원회에 대하여 지침에서 정해진 기준과 절차에 따라 위원을 구성하고, 지침이 개정되어 위원 구성 기준이 변경된 경우에는 신속하게 위원을 재구성하여 심의 기구에 대한 조직 구성원들의 신뢰를 확보하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원은 우리 공단의 「성희롱·성폭력 예방 지침」이 2019.09.02.에 위원 구성이 위원장이 지정하는 자 2인, 노동조합이 지정하는 자 3인 기준으로 개정되었으나, 2019.3월에 '○○보훈병원 폭력예방 추진계획'에서 보고한 위원 구성(☆☆실장, ★★실장, △△실장, ☎☎부장, 노동조합 ○○지회장, 외부위원 1명) 그대로 변경 없이 운영 중에 있습니다.

다. 직장 내 괴롭힘 상담원 미 운영

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단은 2019.07.02. 「직장 내 괴롭힘 예방지침」을 제정하고 제6조(직장 내 괴롭힘 상담원) 제1항에 따라 상담업무를 담당하는 직원 남녀 동수 노사가 추천하는 남녀직원 각각 1명씩을 포함하여 4인을 두고, 이 경우 직장 내 성희롱 사건에 관한 업무를 담당하는 고충상담원이 있는 경우 그를 상담원으로 할 수 있다고 정하고 있습니다.

특히 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제9조(사건의 접수)에 따라 직장 내 괴롭힘 상담원은 관련 사건의 피해자 또는 대리인이 피해 사실을 상담하거나 신고할 수 있는 전담창구이므로, ○○보훈병원에서는 적정 기준에 따라 상담원을 지정하고 직원들에게 안내함으로써, 직장 내 괴롭힘 방지에 대한 정부와 공단의 의지에 적극 부응하고 구성원들의 권익 보호를 위한 제도 마련을 선행해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원은 2019년 종합감사기간 현재까지 직장 내 괴롭힘 고충 상담원을 구성하지 않고, 전담 신고창구를 운영하지 않습니다.

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하면서 성희롱·성폭력 고충심의위원 재임명 및 고충상담원 구성을 조속히 진행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원 재구성과 직장 내 괴롭힘 상담원 지명에 대하여 공단 제 지침을 준수하여 조속한 시일 내에 조치하시기 바랍니다.(통보)